

K. br. 13/24/24

- U IME CRNE GORE

- Osnovni sud u Kotoru, kao nadležni prvostepeni krivični sud, po sudiji Srđanu Klikovcu, uz učešće zapisničara Jelene Marković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog B. M. zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji se vodi po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Kt.br. od 18.01.2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 29.02.2024. godine u prisustvu državne tužiteljke ODT-a Kotor T. Č. i okrivljenog B. M., dana 05.03.2024. godine donio je i javno objavio sljedeću:

- P R E S U D U

- Okrivljeni B. M., JMB....., od oca L. i majke M., rođene A., rođen godine u C., stalno nastanjen u K., Š. bb (kod C. M.), državljanin Crne Gore, po zanimanju taksista, razveden, otac jednog maloljetnog djeteta, sa završenom SSS, lošeg imovnog stanja, ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. od 08.07.2022. godine kojom mu je izrečena uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca uslovno na 1 (jednu) godinu zbog izvršenja krivičnog djela iz 221 st.1 KZCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. od 25.11.2022. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 221 st.1 KZCG i presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. od 10.07.2023. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 221 st.1 KZCG, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo.
- Kriv je
- Što:
- U periodu od 01.06.2023. godine do februara 2024. godine u K....., ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava-svoju mal. kćerku B. V., a koja dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom i to presudom Osnovnog suda u H. N. P..... od 12.05.2016. godine, kojom je obavezan da na ime svoje zakonske obaveze za izdržavanje mal. B. V., uplaćuje novčani iznos od 500,00 eura, na žiro račun majke D. M., najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, dok za to budu postojali zakonski uslovi za

izdržavanje ili do izmejene odluke, pri čemu je bio svjestan svoga djela i njegove zabranjenosti, a čije je izvršenje htio

- - čime je izvršio krivično djelo nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Pa sud okrivljenog za navedeno krivično djelo primjenom čl. 4 st. 2, čl. 32, čl. 36a i čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, čl. 229, čl. 239 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku,
- **O S U Ć U J E**
- Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca koja će se izvršiti tako što će okrivljeni istu izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.
- Okrivljeni ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.
- Ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko 6 časova ili dva puta u trajanju do 6 časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
- Obavezuje se okrivljeni da zakonskoj zastupnici maloljetnog oštećenog G. Đ., G. M., na ime dospjelih, a neisplaćenih novčanih iznosa na ime izdržavanja za period od juna 2023. godine zaključno sa februarom 2024. godine, isplati iznos od€ eura, u roku od 3 (tri) mjeseca po pravosnažnosti presude i da ubuduće uredno daje izdržavanje.
- Obavezuje se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala uplati iznos od.....eura, u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832-16-52 u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, a dokaz o uplati dostavi ovom sudu s pozivom na broj K. 13/24.
- **O b r a z l o ž e n j e**
- Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva Kotor Kt. br. od 18.01.2024. godine okrivljenom B. M. je stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Okrivljeni B. M. u odbrani datoj u prethodnom postupku i na glavnom pretresu u bitnom naveo da je presudom bio obavezan da plaća na ime izdržavanja mal. kćerke V. eura mjesečno na žiro račun njene majke, a njegove bivše supruge D. M., da je njegova supruga imala punomoćje i da je primala njegovu platu, ali da od 2020. godine više ne plovi i da od tada nije davao izdržavanje za istu, da je radio kao taksista, da su mu primanja minimalna i da ne može da plaća alimentaciju. Pojasnio je da ima platu eura, da mu je kredit eura a kirija ... eura, te da kćerka ne želi da komunicira sa njim, da ga izbjegava i

da ga je u nekoliko navrata vrijeđala tako da ga je ta situacija slomila. Dalje je naveo da je u oktobru, novembru i decembru mjesecu izdržavao kaznu kućnog zatvora po ranijoj presudi suda, da je u tom periodu imao pravo da radi 5 dana sedmično po 8 sati, dok je vikendom izdržavao kaznu, za koje vrijeme je primao minimalac od eura, te da nije tražio izmjenu odluke o izdržavanju.

- U dokaznom postupku koji je proveden u cilju utvrđenja činjeničnog stanja i krivice okrivljenog, sud je proveo sljedeće dokaze: saslušao je zakonsku zastupnicu maloljetne oštećene B. V., D. M., pročitao je presudu Osnovnog suda u Herceg Novom P.br.od 12.05.2016. godine i izvod iz Registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde na ime okrivljenog B. M. od 18.01.2024. godine.
- Zakonska zastupnica maloljetne oštećene B. V., D. M. je u prethodnom postupku i na glavnom pretresu u bitnom navela da je brak između nje i supruga B. M. razveden 2016. godine, da je presudom isti obavezan da na ime izdržavanja njihove mal.kćerke V., koja sada ima 15 godina i koja živi sa njom, plaća eura do 05. u mjesecu, na njen žiro račun u A. banci, odnosno A. banci, od kada je A. banka pošla u stečaj, da u ranijim postupcima koji su se vodili protiv njenog bivšeg supruga je ona predala dokumentaciju iz banke, tako da isti zna koji žiro račun koristi. Pojasnila je da isti u poslednjih nekoliko godina uopšte ne daje izdržavanje, zbog čega je već u dva navrata vođen sudski postupak protiv njega, zbog nedavanja izdržavanja, te da on ni nakon toga do danas nije davao izdržavanje. Na posebno pitanje na glavnom pretresu je dodala da nije bilo nikakvih promjena u vezi uplata.
-
- Iz presude Osnovnog suda u H. N. P.br. od 12.05.2016. godine proizilazi da je istom razveden brak koji su zaključili B. rođ. D. M. i B. M. dana 12.10.2006 godine, i da je njihovo zajedničko mal. dijete V. B., povjerena na samostalno vršenje roditeljskog prava majci B. rođ. D. Mirjani, kao i da je istom presudom B. M. otac mal, djeteta obavezan da na ime svoje zakonske obaveze za izdržavanje V. B., plaća mjesečno iznos od eura i to najkasnije do 5 u mjesecu za prethodni mjesec, uplatom na žiro račun majke B. rođ. D. M..
- Iz izvoda iz Registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde na ime okrivljenog B. Miodraga od 18.01.2024. godine proizilazi da je isti ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u K. K.br. od 08.07.2022. godine kojom mu je izrečena uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca uslovno na 1 (jednu) godinu zbog izvršenja krivičnog djela iz 221 st.1 KZCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. od 25.11.2022. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 221 st.1 KZCG i presudom Osnovnog suda u K. K.br. od 10.07.2023. godine kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana zbog izvršenja krivičnog djela iz čl. 221 st.1 KZCG.
- Nakon savjesne ocjene svakog dokaza pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima, dovodeći ih u vezu sa odbranom okrivljenog, sud je nesumnjivo utvrdio da okrivljeni B. M. u periodu od 01.06.2023. godine do februara 2024. godine u K., ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava-svoju mal. kćerku B. V., a koja dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom i to presudom Osnovnog suda u H. N. P..... od 12.05.2016. godine, kojom je obavezan da na ime svoje zakonske obaveze za izdržavanje mal. B. V., uplaćuje novčani iznos od,00 eura, na žiro račun majke D. M., najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, dok za to budu postojali zakonski uslovi za izdržavanje ili do izmejene odluke.
- Činjenično stanje sud je prvenstveno utvrdio iz iskaza zakonske zastupnice maloljetne oštećene B. V., D. M. koja je navela da je brak između nje i supruga B. M. razveden 2016. godine, da je presudom isti obavezan da na ime izdržavanja njihove mal.kćerke V., koja sada ima 15 godina i koja živi sa njom, plaća eura do 05. u mjesecu, na njen žiro račun, da isti u poslednjih nekoliko godina uopšte ne daje izdržavanje, zbog čega je već u dva navrata vođen sudski postupak protiv njega, zbog nedavanja izdržavanja, te da on ni

nakon toga do danas nije davao izdržavanje, koji iskaz je sud prihvatio kao istinit i jasan, posebno uzimajući u obzir da ni okrivljeni nije sporio da u predmetnom periodu nije nadao izdržavanje na ime svoje mal.kćerke B. V., navodeći da od 2020. godine više ne plovi i da od tada nije davao izdržavanje za istu, a koji iskazi su takođe potvrđeni i činjenicama koje je sud utvrdio iz pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u H. N. P.br. od 12.05.2016. godine na osnovu koje je utvrđeno da se razvodi brak koji su zaključili B. rođ. D. M. i B. M. dana 12.10.2006 godine, i da je njihovo zajedničko mal. dijete V. B., povjerena na samostalno vršenje roditeljskog prava majci B. rođ. D. M., kao i da je istom presudom B. M. otac mal, djeteta obavezan da na ime svoje zakonske obaveze za izdržavanje V. B., plaća mjesečno iznos od eura i to najkasnije do 5 u mjesecu za prethodni mjesec, uplatom na žiro račun majke B. rođ. D. M., koji dokaz je sud prihvatio, cijeneći kao jasnu i potpunu pravosnažnu i izvršnu ispravu, izdatu od strane nadležnog organa.

- Cijeneći subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom djelu sud je našao da je okrivljeni postupao sa umišljajem, te da je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje, tj. bio je svjestan da ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, koja dužnost mu je utvrđena izvršnom sudskom odlukom - presudom, čime se u radnjama okrivljenog, pored objektivnih steklo i subjektivno obilježje bića krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Sud je cijenio i navode odbrane okrivljenog koji nije sporio neizvršavanje svoje obaveze davanja izdržavanja za svoju maloljetnu kćerku B. V., navodeći da nije davao izdržavanje jer je od 2020. godine prestao da plovi, da je primao platu od eura, da ima kredit u iznosu od eura, te da plaća kiriju od eura, koje navode sud nije prihvatio, jer ukoliko je postojao neki razlog zbog kojeg okrivljeni nije mogao izvršavati svoju obavezu, na koju je obavezan pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom je mogao tražiti izmjenu iste, a ne samoinicijativno da uskrati izdržavanje za svoje maloljetno dijete, pa je ovakve navode okrivljenog sud cijenio kao navode usmjerene na izbjegavanje krivičnopravne odgovornosti i poboljšanje položaja u ovom postupku, a posebno uzimajući u obzir i činjenicu da je zbog istog djela, prema istom licu koje je prema zakonu dužan da izdržava-svoju mal.kćerku B. V., osuđen presudom ovog suda K.br..... od 08.07.2022. godine, presudom K.br. od 25.11.2022. i presudom K.br. od 10.07.2023. godine.
- Prilikom odmjeravanja kazne, a imajući u vidu svrhu kažnjavanja, sud je u smislu čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti koje su od uticaja da kazna bude manja ili veća, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cijenio njegove lične prilike, odnosno da se radi o licu lošeg imovnog stanja, kao i činjenicu da nije sporio neizvršavanje zakonske obaveze prema svojom maloljetnoj kćerki B. V., dok je od otežavajućih okolnosti cijenjen njegov raniji život, odnosno raniju osuđivanost, što je utvrđeno iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde na ime okrivljenog. Cijeneći navedene okolnosti, a shodno čl. 36a. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je okrivljenog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, koja će se izvršiti tako što će okrivljeni istu izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Po ocjeni suda, a s obzirom na ličnost učinioca i njegov raniji život, posebno uzimajući u obzir da je i ranije u više navrata osuđivan zbog istog krivičnog djela, po kojim presudama nije postupio, može se očekivati da će se na ovaj način ostvariti svrha kažnjavanja iz čl. 32 Krivičnog zakonika Crne Gore u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore. Naime, u konkretnom slučaju nije neophodno da okrivljeni izrečenu kaznu zatvora koju je bilo neophodno izreći zbog okolnosti pod kojima je krivično djelo izvršeno, izdržava u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, već da će se svrha specijalne prevencije prema okrivljenom postići i ukoliko isti kaznu zatvora budu izdržavali u prostorijama u kojima stanuje, i istovremeno će uticati da maloljetni oštećeni dobije izdržavanje od roditelja, odnosno od svog oca, koji ima finansijsku odgovornost prema njemu, čime će biti zaštićena prava maloljetnog oštećenog garantovana čl. 27 tač. 4 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Sud je u smislu čl. 36a st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore odredio da okrivljeni ne smije napuštati

prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija, odnosno da će ukoliko okrivljeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

- Odlučujući o imovinskopравnom zahtjevu postavljenom od strane zakonske zastupnice maloljetne oštećene B. V., D. M., u pogledu dospjelih a neisplaćenih novčanih iznosa na ime izdržavanja, sud je obavezao okrivljenog da istoj, shodno čl. 239 st.2 Zakonika o krivičnom postupku isplati iznos od eura i to računajući za mjesec od juna 2023. godine zaključno sa februarom 2024. godine (9 mjeseci x € =€), te da ubuduće uredno daje izdržavanje na način utvrđen navedenom presudom.
- Kako je okrivljeni oglašen krivim, sud ga je shodno čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od €, koji se odnosi na ime paušala kao dijela troškova krivičnog postupka, koji je odmjerjen srazmjerno trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenog.
- Na osnovu navedenog, a u smislu čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.
- OSNOVNI SUD U KOTORU
- Dana, 05.03.2024. godine
- ZAPISNIČAR S U D I J A
- Jelena Marković Srđan Klikovac
- PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema prepisa iste, Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.